

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/2660

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות כיבוד בפגישה מחוץ למקום העיסוק), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 17 .1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 17, אחרי פסקה (15) יבוא :

"(16) 80% מסכומים ששילם יחיד עבור כיבוד קל לשם קיום פגישת עבודה עם לקוח או ספק מחוץ למקום העיסוק של הנישום ובתנאי שהגיש הנישום מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה וכן הוכחות אחרות כפי שיקבע המנהל; ניכוי לפי סעיף זה יותר עד לשיעור של 4% ממחזור העסקאות של הנישום ולא יותר מ-12,000 שקלים חדשים בשנה; בפסקה זו, "כיבוד קל" – שתייה חמה או קרה, ירקות ופירות, מאפה, עוגיות ופריטים נוספים כפי שיקבע השר בתקנות באישור ועדת הכספים.

דברי הסבר

בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות והתפתחות המשק והכלכלה, משתנים גם נוהגים ומנהגים לגבי האופן בו עסקים מתקשרים האחד עם השני ועם לקוחות. התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל אף האיצה חלק מהתהליכים והשינויים שחוזה המשק והתאמתו לשוק מקוון וגמיש הרבה יותר. כך, יותר ויותר בעלי עסקים ועובדיהם עוברים לעבוד וליצר הכנסה הן מביתם והן במקומות מזדמנים. הדין הקיים אינו מתאים עוד בהכרח לפרדיגמות העבודה שהיו נהוגות, עת נקבעו התקנות האוסרות על ביצוע ניכויים בגין כיבוד קל שלא ניתן במקום העסק. על פי סעיף 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב–1972, מותרים לניכוי 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל רק במקום העיסוק של הנישום. על פי התקנה, "כיבוד קל" מוגדר כשתייה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה. יחד עם זאת, כן מותר ניכוי של הוצאה סבירה לאירוח אדם מחוץ-לארץ (ראו לעניין זה סעיף 3 לתקנות). כחלק מהשינויים הנזכרים לעיל בכלכלה הישראלית, ישנם עצמאים ובעלי עסקים הבוחרים שלא לשכור משרד קבוע, על העלויות הנלוות הכרוכות בכך. כמו כן, חלק ממנגנוני ייצור ההכנסה העדכניים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(כגון קיום משא ומתן, התקשרות ושימור לקוחות) גם בעסקים שיש להם מקום קבוע, עוברים למקומות ניטרליים בהם מוגש כיבוד קל.

על מנת להתאים את הדין הקיים לאופן ייצור ההכנסה המותאם לזמננו מהטעמים המפורטים לעיל, מוצע לאפשר ניכוי 80% מההוצאות לכיבוד קל, גם מחוץ למקום העיסוק של הנישום. עוד מוצע להגביל את גובה הניכוי המותר בשנה עד לשיעור של 4 אחוזים ממחזור העסקאות של הנישום ולא יותר מ-12,000 שקלים חדשים בשנה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עידן רול וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2393) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/24/123). הצעת החוק זהה לפ/24/123 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)